

1500245-24.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendido em posse do réu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500245-24.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500245-24.2022.8.26.0047 - 2022/000275

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE DE JESUS VALENCIO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.GABRIEL HENRIQUE DE JESUS VALÊNCIO DA SILVA, qualificado nos autos (fl. 4), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, transportava e trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 28 (vinte e oito) porções de maconha, de peso líquido total de 516,57 g (quinhentos e dezesseis gramas e cinquenta e sete centigramas) [fls. 108/110].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fls. 106/107).

O acusado foi notificado (fl. 138) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 125/126), a denúncia foi recebida (fls. 135/136).

Em instrução foram inquiridas três testemunhas e o réu interrogado (fls. 197/198). Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 199/208) e do d. Defensor, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, ainda, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal, reconhecendo-se a atenuante da

confissão, fixando-se regime inicial de pena aberto ou semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pelo direito de recorrer em liberdade (fls. 215/219).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), pelas fotografias (fls. 30/34), pelos laudos periciais da substância entorpecente (fls. 18/20 e 68/70), pelo laudo pericial realizado no aparelho celular e nas máquinas de cartão (fls. 79/84, 85/89 e 90/92), bem como pelo relatório técnico (fls. 128/134).

Na fase policial o acusado aduziu que trabalhava como entregador, tem um filho de três anos que mora com sua ex-mulher e já foi preso anteriormente por tráfico, mas sem condenação. Quanto aos fatos que lhe estão sendo imputados, exerceu seu direito constitucional de somente se pronunciar em Juízo (fl. 4).

Em Juízo o acusado aduziu que tem 22 anos. Teve uma passagem pela polícia por tráfico de drogas, mas foi absolvido. Possui passagem pela Fundação Casa por tráfico de drogas também. Nega que é traficante. Afirma que a droga encontrada em posse do réu era para consumo próprio. Encontrou esse entorpecente em um terreno e estava levando a droga para casa, quando foi abordado. Disse que ganhou as máquinas de cartão de um rapaz que busca reciclagem na residência do réu. Relatou que o PM Bruno Rocha costumava 'ficar atrás' do acusado quando esse morava em Cândido Mota, inclusive o policial já ameaçou o réu de morte. Afirma que trabalhava entregando marmitas de dia e lanches a noite. Disse que as conversas de fl. 132 se referiam a compras de roupas, sapatos etc. para a ex-esposa do depoente, Thais, mas nega que o diálogo tenha relação com venda de drogas (fls. 197/198).

O Policial Militar Luciano obtemperou que estava em patrulhamento pela Vila Ribeiro, momento em que conseguiu visualizar o réu na via. No primeiro momento, o acusado empreendeu fuga e o depoente não conseguiu abordá-lo. Entretanto, logo após, o depoente abordou o réu. No banco do passageiro do veículo tinha uma sacola com várias porções de drogas. Em busca pessoal, foi encontrado um aparelho celular. O réu confessou a prática de tráfico de drogas. Na residência do denunciado, foram localizadas máquinas de cartão com bom funcionamento. Diante da situação, o acusado foi encaminhado à Delegacia. O depoente já tinha informações de que o denunciado estaria praticando o tráfico de drogas. Disse que já tinha abordado o réu em outras ocasiões, mas nunca foi encontrado nada de ilícito. Não sabe dizer se tinha alguma venda efetiva na máquina de cartão, pois apenas encaminhou o objeto para Polícia Civil, para uma possível perícia (fls. 197/198).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Bruno tendo acrescentado que já tinha informações de que o réu praticava o tráfico de drogas em modalidade 'delivery', utilizando o veículo Parati, salvo engano, com placas de Cândido Mota (fls. 197/198).

A testemunha Valter asseverou que é pai do réu. No dia dos fatos, os policiais militares foram até a residência do acusado, tendo o depoente autorizado a entrada dos policiais. Não acompanhou a busca, mas disse que não encontraram nenhuma droga no imóvel. Afirma que o veículo apreendido era de sua posse. Não sabe dizer se foram encontradas as máquinas de cartão na casa do depoente, pois só viu os objetos na mão dos policiais. O réu disse para o depoente que encontrou a droga em uma determinada rua. O denunciado entregava marmitas para o restaurante 'Costela' no período da manhã e a noite também trabalhava como entregador na 'Silvia Lanches'. Afirma que o acusado é usuário de maconha, mas isso não impede o réu de trabalhar (fls. 197/198).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita, mormente pelo depoimento dos policiais militares.

É sabido que não se pode relegar ao oblivio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendido em posse do réu e a apreensão de máquinas de cartão com diversos pagamentos recebidos de baixo valor (fls. 85/92), o que bem demonstra a finalidade de mercancia.

Ademais, ressalta-se o teor das conversas obtidas em análise ao aparelho celular apreendido na posse do acusado, a indicar que se tratava de negociação de venda de entorpecente (cf. fls. 128/134).

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.1. Passo à dosimetria da pena.

O acusado é primário, inobstante ter passagens pela Vara da Infância, por envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecente (cf. Certidões e F.A de fls. 37/40, 164/165 e 168/196).

Intensíssima a culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois se dispôs a transportar, para o comércio, 28 (vinte e oito) porções de maconha, pesando cerca de 516,57 g (quinhentos e dezesseis gramas e cinquenta e sete centigramas), capaz de alimentar o vício de inúmeras pessoas. Péssimo o motivo, já que o lucro fácil à custa da saúde pública informou a prática do crime.

Logo, fixa-se a pena base 1/6 acima do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Não há agravante e, em razão da atenuante da confissão, ora considerada na fundamentação, nos termos da Súmula 545 do E. STJ, torno a reprimenda ao mínimo legal.

Observa-se que embora o acusado tenha negado o tráfico na fase extrajudicial e judicialmente, o policial ouvido em audiência, de forma coerente e consistente, confirmou o histórico da ocorrência, inclusive na parte em que afirmou que, no momento da abordagem e prisão, o acusado confessou de forma espontânea a propriedade do material ilícito apreendido, bem como a realização do tráfico. E

esse elemento de convicção foi utilizado na fundamentação sobredita para formar o convencimento deste decisor.

Vale ressaltar que Colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de aplicação da Súmula 545 - confissão espontânea - ainda que durante o interrogatório na fase policial, ou durante o interrogatório na fase judicial, o réu tenha negado o cometimento do delito, uma vez que as declarações feitas pelo réu, durante o momento da abordagem policial, foram utilizadas para fundamentar a condenação (cf. Habeas Corpus nº 460.446 - MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. em 1º/9/2018).

No mesmo diapasão, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N.º 545 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se a confissão informal do Agravado aos policiais acerca da subtração patrimonial, no momento da prisão em flagrante, foi utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para manter a sua condenação, é devida a incidência da respectiva atenuante. Aplicação da Súmula n. 545 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido". (STJ - AgRg no REsp 1827438/MG 6ª Turma - Relª. Minª. Laurita Vaz, J. 19.9.2019 P. 1º.10.2019), destaquei.

No mesmo sentido:

Com efeito, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, embora o agente tenha negado qualquer envolvimento com o delito ao prestar depoimento na fase inquisitorial e durante a instrução criminal, reconheceu ser o autor da prática delitiva a três agentes policiais, sendo que as suas declarações foram sopesadas na formação do juízo condenatório, tendo sido consignado, inclusive, que o réu indicou que parte da res furtiva estaria em sua residência, o que permitiu a recuperação de tais bens. Se a confissão informal do réu pode servir de sustentáculo para a condenação penal, desde que seja corroborada por outros elementos probatórios, forçoso reconhecer que tal manifestação justifica, igualmente, a incidência da atenuante de pena do art. 65, III, "d", do Código Penal (STJ, HC n. 358.744/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2016). Nesses exatos termos também já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, senão vejamos:

Embora o acusado tenha ficado silente na fase extrajudicial, os dois policiais ouvidos em audiência, de forma coerente e consistente, confirmaram o histórico da ocorrência, inclusive na parte em que afirmam que, no momento da prisão, o acusado confessou de forma espontânea a propriedade do material ilícito apreendido, bem como a realização do tráfico. E esse elemento de convicção foi utilizado pelo douto Magistrado para formar o seu convencimento (Súmula 545 do STJ) [cf. Apelação Criminal nº 1500187-42.2020.8.26.0580, Rel. Des. Edison Tetsuzo Namba, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. em 22/4/2021).

In casu, não há como cogitar se aplicar a causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o acusado, atualmente com 22 anos de idade, já possuía diversas passagens pela Vara da Infância (fls. 168/177), pela prática de tráfico ilícito de entorpecente e, na ocasião descrita na denúncia, era conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas, tudo a indicar que não se tratava de mero traficante eventual.

Na mesma esteira, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. PACIENTE COM PLENA CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO A ELE IMPUTADO E DE DETERMINAR-SE CONSOANTE TAL ENTENDIMENTO. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos

requisitos legais. (AgRg no REsp 1560667/SC, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 2. O Colegiado de origem afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 à espécie por entender que o acusado ostentava plena capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato a ele imputado e de determinar-se consoante esse entendimento, apesar da dependência química constatada, não havendo falar, pois, em reconhecimento da semi-imputabilidade. 3. A pretensão de valorar de modo diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (HC 273.879/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 466681 MS 2018/0222049-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019).

A propósito, o seguinte precedente:

"[...] 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4, da Lei n. 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada." (HC 121509/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2010). O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa. 3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar GABRIEL HENRIQUE DE JESUS VALÊNCIO DA SILVA, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo, bem como pelas circunstanciais judiciais desfavoráveis e em virtude de não se jejuar na prática de tráfico, já que possui passagem pela Vara de Infância, por envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecente (cf. art. 42 da Lei nº 11.343/06).

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do veículo, do celular e das máquinas de cartão apreendidos em favor da União (fls. 12/14).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Em consequência, determino a instauração de incidente para fins de alienação judicial eletrônica do automóvel mencionado, em caráter cautelar.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ao d. Defensor nomeado, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intinem-se e cumpra-se.

Assis, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA